Fiche 4 : La fiche d'arrêt

Nature : outil de travail **synthétique** (une page environ, style télégraphique) qui résume et analyse une décision de justice. Elle prépare le commentaire d'arrêt et sert à réviser : on y repère les faits, la procédure, la question posée, la solution et, surtout, **le raisonnement du juge**. Ce n'est pas un devoir rédigé : pas d'introduction ni de plan en grandes parties.

Structure (dans cet ordre)

1. **Identification** : juridiction et formation (Cour suprême, chambre…, Cass. civ. 1re…), date, numéro du pourvoi et publication s'ils sont connus, nom usuel de l'arrêt, matière. Précisez le **sens** : cassation, rejet, confirmation, infirmation.
2. **Faits** : l'essentiel, au passé, dans l'ordre chronologique, **sans noms** inutiles (« un salarié », « une banque »).
3. **Procédure** : décisions rendues avant la juridiction saisie (premier degré, appel), puis l'auteur du recours.
4. **Prétentions et moyens** : ce que demande chaque partie et les arguments (moyens du pourvoi, branches).
5. **Problème de droit** : la question posée au juge, en une phrase **générale et abstraite**, sans noms de parties, date ni lieu.
6. **Solution** : la réponse du juge, en une ou deux phrases, avec le dispositif.
7. **Raisonnement du juge** (cœur de la fiche) : la *règle ou le principe visé* (texte, visa), les **principales justifications** dans l'ordre où le juge les développe (motifs décisifs, moyens retenus ou rejetés), puis leur *application aux faits*. Ces justifications deviendront les **grandes parties du plan** du commentaire ; les motifs qui les soutiennent en seront les sous-parties A et B.
8. **Portée** : arrêt de principe, de confirmation, revirement ou arrêt d'espèce ? Effets pratiques et évolution postérieure du droit, en deux ou trois lignes, sans avis personnel.

Passage de la fiche au commentaire : les rubriques 2 à 6 alimentent l'introduction ; la rubrique 7 fournit le plan (une grande partie par justification principale du juge) ; la rubrique 8 nourrit l'étude de la portée de la solution, qui se dégage des justifications de chaque partie.

Différence avec le commentaire d'arrêt : la fiche est un résumé méthodique pour soi ; le commentaire est un devoir rédigé avec introduction, plan apparent et discussion. Dans les deux cas, le raisonnement du juge est le fil conducteur.

Pièges : recopier l'arrêt ; mélanger faits et procédure ; omettre le visa ; confondre la solution (ce que décide la Cour) et les motifs (pourquoi) ; noyer les justifications principales sous des détails ; oublier d'indiquer si la décision confirme ou renverse la jurisprudence antérieure.
